

재판이 일부 확정된 피고인에 대한 수형사무 처리지침

[공소청예규 제120호, 공판2과][시행 2026. 10. 2.]

〈대검예규 공판 제328호, 2002. 6. 4.〉
〈대검예규 제487호, 2009. 10. 30.〉
〈대검예규 제667호, 2013. 7. 3.〉
〈대검예규 제859호, 2016. 7. 4.〉
〈대검예규 제1010호, 2019. 7. 4.〉
〈대검예규 제1296호, 2022. 7. 19.〉
〈공소청예규 제120호, 2026. 9. 30.〉

1. 개요

1건 수명의 사건에서 일부 피고인은 상소하여 재판 계속 중이고 일부 피고인은 자격정지 이상의 형이 선고·확정된 경우, 재판이 확정된 피고인에 대한 수형인명표의 작성·송부를 즉시 하지 않고 다른 피고인의 재판이 확정되어 완결기록 및 판결문원본이 송부될 때까지 지연되는 사례가 있어 수형사무의 신속·적정한 처리를 위하여 아래와 같이 지시함.

2. 지시사항

가. 형집행담당주무자는

- (1) 1건 수명인 사건에서 일부 피고인에 대한 자격정지 이상의 형이 선고·확정되었는지 여부를 법원에서 송부한 재판일부확정통보서 또는 상소장제출통지서 등을 통하여 확인한다.
- (2) 자격정지 이상의 형이 선고·확정된 자를 발견한 경우에는 즉시 <별지 1>의 재판일부확정통보서를 작성하고 판결문을 첨부하여 1심선고법원 대응공소청의 수형사무담당주무자에게 송부한다. 이때 <별지 2>의 재판일부확정통보대장을 통보일자 순으로 작성하여 관리한다.
- (3) 공소청전산과 집행원부에는 일부 확정된 피고인의 확정일자, 확정사유, 통산일수를 각 입력 및 기재한다.

나. 수형사무담당주무자는

- (1) 재판일부확정통보를 받은 즉시 <별지 3>의 재판일부확정관리대장과 수형자료관리시스템에 입력한 다음 수형인명표를 작성하여 등록기준지 시·구·읍·면사무소에 송부한다.
 - (2) 추후 1건 수명의 완결기록과 판결문원본을 인수한 때에 심급을 달리하여 먼저 확정된 피고인이 있으면 재판일부확정관리대장을 대조하여 수형인명부의 이중기재 또는 수형인명표의 이중송부 등 착오가 발생하지 않도록 주의해야 한다.
 - (3) 일부 확정된 피고인에 대하여 이미 수형인명부가 작성된 경우에는 재판일부확정관리대장에 기재된 수형인명부의 등록번호를 판결문 원본에 기재하고 위 대장의 해당 수형인의 비고란에 완결의 붉은색 고무인을 찍어 완결 처리한다.
- 다. 분리 심리되어 일부 피고인은 재판 계속 중이고 일부 피고인은 형이 확정된 경우 또는 1건 1명의 사건에서 일부 형에 대해서는 상소하고 일부 형은 확정된 경우도 위 가항과 나항에 준하여 처리한다.

3. 행정사항

가. 수형사무담당주무자는 <별지 3>의 대장을 색인이 용이하도록 수형자 성명의 가, 나, 다... 순으로 분류·기재하도록 한다.

4. 재검토기한

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1296호, 2022. 7. 19.>

제1조(시행일) 이 예규는 2022년 7월 19일부터 시행한다.

제2조(중전 예규의 폐지) 중전의 재판이 일부확정된 피고인에 대한 수형사무 처리지침(대검 예규 제1010호)은 이를 폐지한다.

부칙 <공소청예규 제120호, 2026. 9.30.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.

<별지1>

○ ○ ○ ○ 공 소 청
(☎000-000-0000)

2026. . .

문서번호 사건 00000- 0000호
수 신 ○ ○ ○ ○ 공소청
참 조 ○ ○ 과장
제 목 재판확정통보(일부무죄)

발 신 ○ ○ ○ ○ 공소청
○ ○ 과장 (인)

아래와 같이 재판이 확정된 피고인에 대한 판결문을 송부하니 수형사무에 참고하시기 바랍니다.

순번	원 심 청 사건번호	피고인	확정일자/ 확정사유	통산일수	집행여부	비 고
1	01형제1234	김00	2002.5.14./ 항소기간경과	00일	미집행	일부무죄 평정대상
2	01형제4567	이00	2002.5.16. 상고포기	00일	집행	“
		이	하 빈	칸		

붙 임 : 심급별 판결문 사본 각 1부.

<별지2>

일부 무죄사건 재판확정통보대장

① 수형인	② 1심 사건번호	③ 형명·형기	④ 집행여부	⑤ 수형사무담당자 통보일자/ 수신청(수신계)	⑥ 비 고
					일부무죄 평정대상
					“
					“
					“
					“

<별지3>

재판일부확정관리대장

연번	수형인	1심 사건번호	형명·형기	접수일자	수형인명표 송부일자	책수/정수	비 고